P U T U S A N
Nomor 828/Pid.Sus/2024/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Rianto als Anto
2. Tempat lahir : Belawan
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun/6 Juni 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jln. Tanggul Lingk. 12 Kel. Belawan Bahagia Kec. Medan Belawan Kota Medan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Nelayan

Terdakwa Rianto als Anto ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Januari 2024 sampai dengan tanggal 19 Februari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Februari 2024 sampai dengan tanggal 30 Maret 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Maret 2024 sampai dengan tanggal 29 April 2024
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 April 2024 sampai dengan tanggal 29 Mei 2024
5. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Mei 2024 sampai dengan tanggal 9 Juni 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juni 2024 sampai dengan tanggal 2 Juli 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juli 2024 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2024;

Terdakwa didampingi oleh AT. Yudhistira Pelawi, S.H., Syarifahta Sembiring, S.H., Fahmi Anju Manurung, S.H., Astri Chania, SH., MH., dan Indri Kamalia Ramadhan, SH., Advokat- Advokat dan Paralegal pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Adil Bersama Yudhistira berkantor di Jalan Harmonika No. 22 Padang Bulan Kel. Titi Rante Kec. Medan Kota, Kota Medan, berdasarkan Surat Penetapan Nomor: 828/Pid.Sus/2024/PN Mdn tertanggal 27 Juni 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 828/Pid.Sus/2024/PN Mdn tanggal 3 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 828/Pid.Sus/2024/PN Mdn tanggal 3 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RIANTO ALS ANTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ”Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RIANTO ALS ANTO dengan pidana penjara selama: 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dan denda sebesar Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsider 1 (satu) tahun penjara dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
   - 1 (satu) buah dompet emas warna ungu motif bunga;
   - 1 (satu) buah plastic klip bening berisi narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,23 (nol koma dua tiga) gram;
   - 1 (satu) bungkus plastic klip bening kosong;
   - 1 (satu) buah pipet plastik yang ujungnya diruncingkan;

   Dirampas untuk dimusnahkan;
   - Uang sejumlah Rp30.000,- (tiga puluh ribu rupiah);

   Dirampas untuk Negara;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut: agar menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa yang seringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan Terdakwa berlaku sopan dipersidangan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bahwa Terdakwa RIANTO ALS ANTO pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024 sekira pukul 14.00 WIB, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2024, atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2024 bertempat di Jalan Tanggul Lingk. 12 Kel. Belawan Bahagia Kec. Medan Deli Kota Medan, atau setidak-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I", yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal dari saksi BUKHARI MUSLIM, saksi FANDI GUNAWAN, saksi RISKY ALHADI, saksi FRESLY SIMANJUNTAK yang sedang melakukan observasi di Kel. Belawan Bahagia Kec. Medan Deli Kota Medan kemudian saksi-saksi tersebut memperoleh informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa RIANTO ALS ANTO melakukan transaksi jual beli narkotika jenis shabu dirumah yang beralamat di Jalan Tanggul Lingk. 12 Kel. Belawan Bahagia Kec. Medan Deli Kota Medan. Mendapatkan informasi tersebut, kemudian saksi-saksi menuju ke rumah tersebut yang beralamat di Jalan Tanggul Lingk. 12 Kel. Belawan Bahagia Kec. Medan Deli Kota Medan untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan sesampainya di rumah yang dicurigai tersebut kemudian saksi-saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, yang mana pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa sedang tertidur didalam kamar dirumah tersebut. Kemudian para saksi membangunkan terdakwa dan pada saat dilakukan penggeledahan, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet emas warna ungu motif bunga yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip bening berisi narkotika jenis shabu, 1 (satu) bungkus plastik klip bening kosong, 1 (satu) buah pipet plastik yang ujungnya di runcingkan dan uang sejumlah Rp 30.000 (tiga puluh ribu rupiah). Bahwa selanjutnya saksi-saksi melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
- Bahwa ketika diinterogasi, Terdakwa mengakui Narkotika jenis shabu-shabu dan barang bukti yang disita saksi-saksi dari Terdakwa tersebut diatas ialah diperoleh dengan cara membeli dari Sdr. ANDI ALS KOLOT (DPO) yakni Terdakwa pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024 sekira pukul 10.00 Wib membeli narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) buah plastik klip bening berisi narkotika jenis shabu seberat 1 (satu) gram seharga Rp600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dari Sdr. ANDI ALS KOLOT (DPO) dengan menemui Sdr. ANDI ALS KOLOT (DPO) disebuah rumah kosong yang beralamat di Jalan Tanggul Lingk.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

12 Kel. Belawan Bahagia Kec. Medan Deli Kota Medan. Bahwa Terdakwa telah menjual narkotika jenis shabu dan keuntungan dari penjualan narkotika jenis shabu tersebut terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari – hari. Bahwa Terdakwa dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika jenis shabu-shabu tidak mempunyai ijin dari yang berwenang maka Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Satres Narkoba Polres Pelabuhan Belawan untuk proses selanjutnya;

- Berdasarkan Hasil Penimbangan Barang Bukti Nomor : 032/I/POL-10009/2024 tanggal 26 Januari 2024 yang dikeluarkan oleh PT Pegadaian (Persero) Cp. Labuhan Deli yang dibuat dan ditandatangani oleh 1. ALMI AMBIYA, 2. MALA KARTIKA, SE dengan laporan penimbangan sebagai berikut: 1 (satu) bungkus plastik klip bening list merah berisi Kristal berwarna putih diduga Narkotika jenis shabu dengan berat bersih = 0,23 (nol koma dua tiga) gram. Barang bukti tersebut atas nama RIANTO ALS ANTO;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik barang bukti Narkotika No. LAB : 640/NNF/2024 tanggal 07 Februari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh 1.DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M.Farm., Apt., 2. HUSNAH SARI M. TANJUNG, S.Pd dari Laboratorium Forensik Polda Sumut dengan kesimpulan pemeriksaannya bahwa barang bukti BAB I milik Terdakwa atas nama RIANTO ALS ANTO berupa 1 (satu) plastik klip berisi kristal putih diduga Narkotika jenis shabu dengan berat bersih = 0,23 (nol koma dua tiga) gram adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Subsidair:

Bahwa Terdakwa RIANTO ALS ANTO pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024 sekira pukul 14.00 WIB, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2024, atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2024 bertempat di Jalan Tanggul Lingk. 12 Kel. Belawan Bahagia Kec. Medan Deli Kota Medan, atau setidak-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal dari saksi BUKHARI MUSLIM, saksi FANDI GUNAWAN, saksi RISKY ALHADI, saksi FRESLY SIMANJUNTAK yang sedang melakukan observasi di Kel. Belawan Bahagia Kec. Medan Deli Kota Medan kemudian saksi-saksi tersebut memperoleh informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa RIANTO ALS ANTO memiliki narkotika jenis shabu dirumah yang beralamat di Jalan Tanggul Lingk. 12 Kel. Belawan Bahagia Kec. Medan Deli Kota Medan. Mendapatkan informasi tersebut, kemudian saksi-saksi menuju ke rumah tersebut yang beralamat di Jalan Tanggul Lingk. 12 Kel. Belawan Bahagia Kec. Medan Deli Kota Medan untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan sesampainya dirumah yang dicurigai tersebut kemudian saksi-saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, yang mana pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa sedang tertidur didalam kamar dirumah tersebut. Kemudian para saksi membangunkan terdakwa dan pada saat dilakukan penggeledahan, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet emas warna ungu motif bunga yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip bening berisi narkotika jenis shabu, 1 (satu) bungkus plastik klip bening kosong, 1 (satu) buah pipet plastik yang ujungnya di runcingkan dan uang sejumlah Rp 30.000 (tiga puluh ribu rupiah). Bahwa selanjutnya saksi-saksi melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
- Bahwa ketika diinterogasi, Terdakwa mengakui Narkotika jenis shabu-shabu dan barang bukti yang disita saksi-saksi dari Terdakwa tersebut diatas ialah diperoleh dari Sdr. ANDI ALS KOLOT (DPO) yakni Terdakwa pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024 sekira pukul 10.00 Wib memperoleh narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) buah plastik klip bening berisi narkotika jenis shabu seberat 1 (satu) gram dari Sdr. ANDI ALS KOLOT (DPO) dengan menemui Sdr. ANDI ALS KOLOT (DPO) disebuah rumah kosong yang beralamat di Jalan Tanggul Lingk. 12 Kel. Belawan Bahagia Kec. Medan Deli Kota Medan. Bahwa Terdakwa dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis shabu-shabu tidak mempunyai ijin dari yang berwenang maka Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Satres Narkoba Polres Pelabuhan Belawan untuk proses selanjutnya;
- Berdasarkan Hasil Penimbangan Barang Bukti Nomor : 032/I/POL-10009/2024 tanggal 26 Januari 2024 yang dikeluarkan oleh PT Pegadaian (Persero) Cp. Labuhan Deli yang dibuat dan ditandatangani oleh 1. ALMI AMBIYA, 2. MALA KARTIKA, SE dengan laporan penimbangan sebagai berikut:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

1 (satu) bungkus plastic klip bening list merah berisi Kristal berwarna putih diduga Narkotika jenis shabu dengan berat bersih = 0,23 (nol koma dua tiga) gram. Barang bukti tersebut atas nama RIANTO ALS ANTO;

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik barang bukti Narkotika No. LAB : 640/NNF/2024 tanggal 07 Februari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh 1.DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M.Farm., Apt., 2. HUSNAH SARI M. TANJUNG, S.Pd dari Laboratorium Forensik Polda Sumut dengan kesimpulan pemeriksaannya bahwa barang bukti BAB I milik Terdakwa atas nama RIANTO ALS ANTO berupa 1 (satu) plastik klip berisi kristal putih diduga Narkotika jenis shabu dengan berat bersih = 0,23 (nol koma dua tiga) gram adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan mohon persidangan dilanjutkan pada acara selanjutnya yakni pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Risky Alhadi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya di dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024 sekira pukul 14.00 WIB, di Jalan Tanggul Lingk. 12 Kel. Belawan Bahagia Kec. Medan Deli Kota Medan, saksi dan rekannya yang merupakan anggota kepolisian telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena tindak pidana narkotika;
- Bahwa saksi dan rekannya sedang melakukan observasi kemudian saksi dan rekannya memperoleh informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa Terdakwa melakukan transaksi jual beli narkotika jenis shabu dirumah yang beralamat di Jalan Tanggul Lingk. 12 Kel. Belawan Bahagia Kec. Medan Deli Kota Medan, atas informasi tersebut saksi dan rekannya pergi menuju lokasi;
- Bahwa sesampainya di rumah yang dicurigai tersebut kemudian saksi dan rekannya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, yang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

mana pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa sedang tertidur didalam kamar dirumah tersebut;

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet emas warna ungu motif bunga yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip bening berisi narkotika jenis shabu, 1 (satu) bungkus plastik klip bening kosong, 1 (satu) buah pipet plastik yang ujungnya di runcingkan dan uang sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa ketika diinterogasi Terdakwa mengakui Narkotika jenis shabu-shabu dan barang bukti yang disita tersebut diatas adalah miliknya yang diperoleh dengan cara membeli dari Sdr. Andi Als Kolot (DPO) seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dengan tujuan untuk dijual kembali kepada pembeli;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Pelabuhan Belawan untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Fandi Gunawan, dibacakan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya di dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024 sekira pukul 14.00 WIB, di Jalan Tanggul Lingk. 12 Kel. Belawan Bahagia Kec. Medan Deli Kota Medan, saksi dan rekannya yang merupakan anggota kepolisian telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena tindak pidana narkotika;
- Bahwa saksi dan rekannya sedang melakukan observasi kemudian saksi dan rekannya memperoleh informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa Terdakwa melakukan transaksi jual beli narkotika jenis shabu dirumah yang beralamat di Jalan Tanggul Lingk. 12 Kel. Belawan Bahagia Kec. Medan Deli Kota Medan, atas informasi tersebut saksi dan rekannya pergi menuju lokasi;
- Bahwa sesampainya di rumah yang dicurigai tersebut kemudian saksi dan rekannya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, yang mana pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa sedang tertidur didalam kamar dirumah tersebut;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet emas warna ungu motif bunga yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip bening berisi narkotika jenis shabu, 1 (satu) bungkus plastik klip bening kosong, 1 (satu) buah pipet

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

plastik yang ujungnya di runcingkan dan uang sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);

- Bahwa ketika diinterogasi Terdakwa mengakui Narkotika jenis shabu-shabu dan barang bukti yang disita tersebut diatas adalah miliknya yang diperoleh dengan cara membeli dari Sdr. Andi Als Kolot (DPO) seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dengan tujuan untuk dijual kembali kepada pembeli;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Pelabuhan Belawan untuk proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangannya di dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024 sekira pukul 14.00 WIB, di Jalan Tanggul Lingk. 12 Kel. Belawan Bahagia Kec. Medan Deli Kota Medan, karena tindak pidana narkotika;
- Bahwa pada saat Terdakwa sedang tertidur di dalam kamar dirumah yang beralamat di Jalan Tanggul Lingk. 12 Kel. Belawan Bahagia Kec. Medan Deli Kota Medan tiba-tiba datang beberapa petugas kepolisian ke rumah Terdakwa dan membangunkan Terdakwa lalu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan diamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet emas warna ungu motif bunga yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip bening berisi narkotika jenis shabu, 1 (satu) bungkus plastik klip bening kosong, 1 (satu) buah pipet plastik yang ujungnya di runcingkan dan uang sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa Narkotika jenis shabu-shabu dan barang bukti yang disita tersebut diatas adalah milik Terdakwa yang diperoleh dengan cara membeli dari Sdr. Andi Als Kolot (DPO) seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dengan tujuan untuk dijual kembali kepada pembeli, dan keuntungan dari penjualan narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Pelabuhan Belawan untuk proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 1 (satu) buah dompet emas warna ungu motif bunga, 1 (satu) buah plastic klip bening berisi narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,23 (nol koma dua tiga) gram, 1 (satu) bungkus plastic klip bening kosong, 1 (satu) buah pipet plastik yang ujungnya diruncingkan, Uang sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga telah membacakan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik barang bukti Narkotika No. LAB : 640/NNF/2024 tanggal 07 Februari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh 1.DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M.Farm., Apt., 2. HUSNAH SARI M. TANJUNG, S.Pd dari Laboratorium Forensik Polda Sumut dengan kesimpulan pemeriksaannya bahwa barang bukti BAB I milik Terdakwa atas nama RIANTO ALS ANTO berupa 1 (satu) plastik klip berisi kristal putih diduga Narkotika jenis shabu dengan berat bersih = 0,23 (nol koma dua tiga) gram adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024 sekira pukul 14.00 WIB, di Jalan Tanggul Lingk. 12 Kel. Belawan Bahagia Kec. Medan Deli Kota Medan, karena tindak pidana narkotika;
- Bahwa benar pada saat Terdakwa sedang tertidur di dalam kamar dirumah yang beralamat di Jalan Tanggul Lingk. 12 Kel. Belawan Bahagia Kec. Medan Deli Kota Medan tiba-tiba datang beberapa petugas kepolisian ke rumah Terdakwa dan membangunkan Terdakwa lalu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa benar pada saat dilakukan penggeledahan diamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet emas warna ungu motif bunga yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip bening berisi narkotika jenis shabu, 1 (satu) bungkus plastik klip bening kosong, 1 (satu) buah pipet plastik yang ujungnya di runcingkan dan uang sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar Narkotika jenis shabu-shabu dan barang bukti yang disita tersebut diatas adalah milik Terdakwa yang diperoleh dengan cara membeli dari Sdr. Andi Als Kolot (DPO) seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dengan tujuan untuk dijual kembali kepada pembeli, dan keuntungan dari penjualan narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa benar Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Pelabuhan Belawan untuk proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsideritas, yaitu Primair melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Subsidair melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsideritas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Primair apabila dakwaan Primair tidak terbukti maka selanjutnya akan dibuktikan dakwaan Subsidair, akan tetapi apabila dakwaan Primair telah terbukti maka dakwaan Subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi dan demikian untuk seterusnya;

Menimbang, bahwa dakwaan Primair Penuntut Umum melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang” adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum yang mampu bertanggungjawab dan dapat dimintakan pertanggungjawabannya atas perbuatan yang telah dilakukannya. Definisi yang diajukan oleh Prof. Van Hamel mengenai istilah “dapat dimintakan pertanggungjawaban” menurut hukum pidana (*toerekeningssvatbaarheid*), adalah kemampuan untuk bertanggung jawab (secara hukum) yaitu suatu kondisi kematangan dan kenormalan psikis yang mencakup tiga kemampuan lainnya, yakni (1) memahami arah tujuan faktual dari tindakan sendiri; (2) kesadaran bahwa tindakan tersebut secara sosial dilarang; (3) adanya kehendak bebas berkenaan dengan tindakan tersebut. Definisi tersebut dibuat dengan merujuk pada sejarah

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

perundang-undangan, khususnya dari *Memorie van Toelichting* (MvT) yang menyatakan bahwa tidak ada pertanggungjawaban pidana kecuali bila tindak pidana tersebut dapat diperhitungkan pada pelaku, dan tidak ada perhitungan demikian bila tidak ditemukan adanya kebebasan pelaku untuk bertindak, kebebasan memilih untuk melakukan atau tidak melakukan apa yang dilarang atau justru diwajibkan oleh undang-undang, sehingga pelaku tidak menyadari bahwa tindakan tersebut dilarang dan tidak mampu memperhitungkan akibat dari tindakannya tersebut;

Sumber buku : (*Jan Remmelink, HUKUM PIDANA, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hal. 213*).

Menimbang, bahwa Terdakwa Rianto als Anto membenarkan identitasnya sebagaimana yang tertuang dalam berkas perkara dan surat dakwaan. Terdakwa secara sadar menyatakan telah mengerti isi dakwaan, selain dari pada itu Terdakwa juga dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik;

Menimbang, bahwa secara obyektif Terdakwa Rianto als Anto dalam kedudukannya sebagai manusia atau subyek hukum dalam keadaan yang sehat jasmani dan rohani, di muka persidangan telah menunjukkan kecakapan dan kemampuannya terhadap hak dan kewajiban yang dimilikinya, sehingga kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas unsur “setiap orang” menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang diartikan Tanpa Hak atau melawan hukum adalah sama dengan tidak berkuasa atau tidak berhak atau tidak sah, berdasarkan ketentuan Pasal 12 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyatakan bahwa Narkotika Golongan I dilarang diproduksi dan/atau digunakan dalam proses produksi, kecuali dalam jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan berdasarkan ketentuan Pasal 8 menyebutkan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Selain itu, untuk dapat memperoleh, menyimpan dan menggunakan narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi dapat diberikan kepada lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta dengan mendapatkan izin menteri;

Menimbang, bahwa dalam perkara *aquo*, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, Terdakwa bukanlah orang yang bekerja di lembaga yang telah mendapatkan izin dari menteri ataupun orang yang memiliki tugas dan tanggung jawab yang bekerja untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah mendapatkan izin dari menteri, sehingga perbuatan: menjual, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan narkotika golongan I yang mengandung metamfetamin yang merupakan Narkotika golongan I Nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka unsur "Secara tanpa hak atau melawan hukum" telah terpenuhi dilakukan oleh Terdakwa;

Ad. 3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ini dirumuskan secara alternatif, artinya jika salah satu sub unsur sudah terpenuhi, maka secara keseluruhan unsur ini dianggap telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024 sekira pukul 14.00 WIB, di Jalan Tanggul Lingk. 12 Kel. Belawan Bahagia Kec. Medan Deli Kota Medan, karena tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa sedang tertidur di dalam kamar dirumah yang beralamat di Jalan Tanggul Lingk. 12 Kel. Belawan Bahagia Kec. Medan Deli Kota Medan tiba-tiba datang beberapa petugas kepolisian ke rumah Terdakwa dan membangunkan Terdakwa lalu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, dan pada saat dilakukan penggeledahan diamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet emas warna ungu motif bunga yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip bening berisi narkotika jenis shabu, 1 (satu) bungkus plastik klip bening kosong, 1 (satu) buah pipet plastik yang ujungnya di runcingkan dan uang sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Narkotika jenis shabu-shabu dan barang bukti yang disita tersebut diatas adalah milik Terdakwa yang diperoleh dengan cara membeli dari Sdr. Andi Als Kolot (DPO) seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dengan tujuan untuk dijual kembali kepada pembeli, dan keuntungan dari penjualan narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik barang bukti Narkotika No. LAB : 640/NNF/2024 tanggal 07 Februari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh 1.DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M.Farm., Apt., 2. HUSNAH SARI M. TANJUNG, S.Pd dari Laboratorium Forensik Polda Sumut dengan kesimpulan pemeriksaannya bahwa barang bukti BAB I milik Terdakwa atas nama RIANTO ALS ANTO berupa 1 (satu) plastik klip berisi kristal putih diduga Narkotika jenis shabu dengan berat bersih = 0,23 (nol koma dua tiga) gram adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ketiga tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan di persidangan tidak terbukti adanya faktor-faktor yang menghapuskan kesalahan Terdakwa yaitu berupa alasan-alasan pembenar atau alasan pemaaf dan tidak pula terdapat faktor-faktor yang menghapus sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa harus bertanggung jawab atas perbuatannya atau Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka terhadap masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP dan Pasal 33 KUHP akan dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena hukuman yang akan dijatuhkan lebih lama dari lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa masih dalam lingkup pasal 21 KUHAP, serta Majelis tidak menemukan adanya alasan-alasan yang kuat untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti akan dipertimbangkan sebagai berikut: 1 (satu) buah dompet emas warna ungu motif bunga, 1 (satu) buah plastic klip bening berisi narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,23 (nol koma dua tiga) gram, 1 (satu) bungkus plastic klip bening kosong, 1 (satu) buah pipet plastik yang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

ujungnya diruncingkan, dirampas untuk dimusnahkan sedangkan uang sejumlah Rp30.000,- (tiga puluh ribu rupiah), dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah terbukti menurut hukum dan dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka menurut Pasal 222 ayat (1) KUHAP kepadanya harus pula dibebani untuk membayar biaya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan yang terdapat didalam maupun diluar diri Terdakwa sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 1970 jo Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor : 4 Tahun 2004 jo Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung Program Pemerintah Republik Indonesia yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran gelap Narkotika;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa mengakui secara terus terang perbuatannya dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan sebagai pembalasan *an sich* atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa diajtuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Rianto als Anto terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu” sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah dompet emas warna ungu motif bunga;
- 1 (satu) buah plastic klip bening berisi narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,23 (nol koma dua tiga) gram;
- 1 (satu) bungkus plastic klip bening kosong;
- 1 (satu) buah pipet plastik yang ujungnya diruncingkan;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Kamis, tanggal 25 Juli 2024, oleh kami, M. Nazir, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Kasim, S.H., M.H., dan Frans Effendi Manurung, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 1 Agustus 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Emmy Siahaan Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Silvia Pratiwi Yunisari, S.H., Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa secara video teleconference;

Hakim Anggota,	Hakim Ketua,
Muhammad Kasim, S.H.., M.H.	M. Nazir, S.H., M.H.
Frans Effendi Manurung, S.H., M.H.	

Panitera Pengganti,

Emmy Siahaan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)